

1006844-61.2020.8.26.0320
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Assunto: Liminar
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 21/09/2022

... um anseio geral de segurança no tráfico jurídico, que não seria alcançada se, por mais remota que fosse a causa de uma obrigação, pudesse sempre questionar-se sua existência, sua solução ou seu inadimplemento. Pondo fim à controvérsia sobre uma situação jurídica antiga e já consolidada pelo tempo, é opinião tranquila que a prescrição atende à satisfação de superior e geral interesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Cível
Via Antônio Cruães Filho, 300, Limeira - SP - cep 13480-672
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006844-61.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1006844-61.2020.8.26.0320
Classe - Assunto
Tutela Cautelar Antecedente - Liminar
Requerente:
Janda Amorim dos Santos
Requerido:
L&L Empreendimentos Imobiliários e Agrícola Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JANDA AMORIM DOS SANTOS requereu TUTELA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL COM PEDIDO LIMINAR contra L & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRÍCOLA LTDA. aduzindo que a requerida moveu contra a autora ação de rescisão de contrato cumulado com reintegração de posse, uma vez que a parte autora estava inadimplente com os contratos de oito lotes de terrenos, dentre eles, os lotes números 03, 35 e 36, todos da quadra "H", loteamento Jardim Porto Real IV, desta cidade e comarca de Limeira/SP.

Na ação de reintegração de posse, os pedidos foram julgados procedentes decretando a rescisão dos contratos e a reintegração da requerida na posse dos terrenos, entretanto, reconheceu-se que eventuais valores a serem restituídos deveriam ser buscados em vias próprias.

Para a surpresa da requerente, em 20.07.2020 apareceram diversos funcionários da requerida informando que iriam cumprir a reintegração de posse com a demolição de toda construção existente sobre os terrenos 03, 35 e 36.

Assevera que o artigo 1.219 do Código Civil assegura o direito a indenização pelas benfeitorias realizadas sobre os terrenos que a ré busca a reintegração e, para tanto, necessária a realização de perícia para a avaliação do imóvel que deverá ser indenizado a autora, a qual será impossível se houver a demolição pretendida pela ré.

Sustenta ainda o seu direito de retenção sobre o imóvel até o pagamento integral da indenização.

Logo, requereu o deferimento da liminar com a suspensão da reintegração de posse dos lotes n. 03, 35 e 36 e, ao final, efetivada a medida cautelar, a concessão de prazo de trinta dias para formular o pedido principal.

Com a inicial (fls. 01/11) juntou documentos (fls. 12/120).

Deferida a cautelar pretendida para determinar que a ré se abstenha de qualquer ato para cumprimento da reintegração de posse deferida nos Autos nº 0022593-87.2010, até ulterior deliberação do Juízo (fls. 121/122).

Postulada a gratuidade da justiça pela autora (fls. 124) com documentos (fls. 125/131), a qual foi deferida (fls. 132).

Citada, a requerida ofertou resposta, narrando que em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda celebrado com a autora, e após tratativas infrutíferas, a requerida ingressou judicialmente pleiteando a rescisão do contrato celebrado, bem como a reintegração de posse de 08 imóveis, conforme restou consignado nos Autos nº 0022593-87.2010.8.26.0320, no qual obteve êxito e, por meio de cumprimento de sentença, todos os lotes foram objeto de auto de mandado de reintegração de posse, devidamente cumpridos, mesmo que após longa data.

Relata que durante todo o curso do processo, o qual foi objeto de apelação e recurso especial, em nenhum momento houve por parte da autora qualquer contestação de valores pagos ou mesmo indenização de eventuais benfeitorias que lhe caberia, em virtude de eventuais construções/edificações nos imóveis objeto da ação de reintegração de posse.

E, por meio do cumprimento de sentença, com decisão em 13.07.2017, determinou-se a expedição de mandado de reintegração de posse, com lavratura do auto de reintegração de posse, todos devidamente cumpridos.

Salienta que dos autos do cumprimento de sentença, a despeito de todos os prazos concedidos à autora para que exercesse o contraditório, esta se quedou inerte, não havendo qualquer petição naqueles autos para qualquer motivo ou alegação que julgasse necessária.

Destaca que nos autos do cumprimento de sentença, o Sr. Oficial de Justiça certificou às fls. 89 que havia deixado de proceder a reintegração de posse para os lotes objetos da presente ação, considerando que existiam construções e, mesmo considerando a existência das alegadas construções e benfeitorias, o MM. Juízo determinou o cumprimento integral do mandado de reintegração de posse, independentemente de haver construções e benfeitorias nos lotes.

Assevera que a autora encontra-se intimada da reintegração de posse dos lotes objetos da presente desde 04.09.2018, inexistindo fato surpresa alegado pela parte autora, denotando-se, em verdade, o total descumprimento da ordem judicial exarada, diante da ocupação dos imóveis, beneficiando a autora durante todo esse tempo de uso de um imóvel que já não mais lhe pertencia, sem pagar nenhum centavo por isso.

Logo, requereu a revogação da liminar, visto que a parte contrária teve dois anos

para desocupar o imóvel da requerida e não o fez, usando o imóvel sem pagar nada por isso, além de dificultar desde sua intimação da reintegração de posse, a retomada da ré.

Alega que a requerente está usando ferramentas para retardar a desocupação dos imóveis e, mais uma vez, se beneficiar de sua manutenção junto ao imóvel da requerida, sem nada pagar por isso, restando já ultrapassado dez anos.

Sustenta a inexistência da ação principal e a consequente violação do artigo 308 do CPC, visto que a liminar foi concedida em 21.07.2020 transcorrendo mais de cinquenta e um dias sem a propositura do processo principal

Discorre ainda a respeito da decadência do pedido de indenização de benfeitorias, considerando que o início do cumprimento de sentença se deu em 01.06.2017 e a presente demanda foi ajuizada somente em 20.07.2020.

Subsidiariamente, pugna pela modificação da liminar para que se abstenha tão somente a manutenção de qualquer demolição, determinando a desocupação do imóvel que já não mais pertence à autora.

Com a contestação (fls. 148/168) juntou documentos (fls. 169/241).

Apresentada emenda da inicial requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização pela acessão edificada pela autora, bem como, enquanto não comprovado o pagamento, que seja assegurada a retenção do imóvel (fls. 139/147).

Recebido o pedido principal de fls. 139/147 (fls. 242).

Ofertada contestação pela ré às fls. 244/276 repisando, inicialmente, a prescrição da pretensão da indenização por acessão, porquanto decorrido o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso I, do Código Civil, contado do início do cumprimento de sentença, em 01.06.2017 e, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito ante o protocolo da emenda da inicial após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento da liminar concedida.

No mérito, reiterou o esboço histórico narrado e os fundamentos jurídicos lançados às fls. 148/168.

Pela eventualidade, frisou que sobre os lotes nº 03, 35 e 36 estava instalada a empresa IGUI Piscinas, em razão de locação dos terrenos para a referida empresa, sendo que esta procedeu a construção de piscina para demonstração do produto, restando improvável que a referida construção tenha sido realizada pela autora, restando inadmissível que se pretenda receber por aquilo que sequer gastou.

Assevera que até o início do processo judicial pelo qual se pleiteou o distrato contratual cumulado com a reintegração de posse, que se deu em 01.12.2010, poder-se-ia dizer que a autora era possuidora de boa-fé, apenas, inadimplente diante do atraso de pagamento dos seus contratos. No entanto, após o início da demanda, a parte assumiu o risco por eventuais construções que fossem realizadas no local, já que não tinha como prever qual seria o resultado final do processo de origem, o qual culminou com a rescisão do contrato e a reintegração de posse.

Assim, eventual indenização de valores só lhe seriam de direito, caso o desembolso financeiro tivesse se dado pela autora, cuja afirmativa não parece ser verdadeira para o caso.

Outrossim, salienta que caso viesse a proceder a informação de que parte da residência da autora tivesse sido construída parcialmente sobre o imóvel da requerida, ainda assim, entende pela irregularidade da obra, já que para aprovação

municipal de projeto de construção, necessária a apresentação de matrícula a fim de se comprovar a propriedade do imóvel ou a anuência daquele que a detém, a qual não foi concedida pela requerida.

Manifestação sobre as contestações (fls. 277/283 e fls. 286/293).

Revogada parcialmente a liminar concedida às fls. 121/122 determinando a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, devendo a ré, tão somente se abster de realizar a demolição de qualquer construção ou benfeitoria existente no imóvel até a realização da perícia e deferida a produção de prova pericial requerida pela autora, facultando-se as partes a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos (fls. 294/295).

Indicação de assistente técnico e quesitos formulados pela ré (fls. 302/303).

Laudo pericial juntado (fls. 361/403) com documentos (fls. 404/412).

Cumprido o mandado de reintegração de posse (fls. 415/416).

Manifestação da autora aquiescendo com o laudo pericial juntado (fls. 422/423).

Impugnação da requerida ao laudo pericial juntado (fls. 424/442) com documentos (fls. 443/502).

Esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito (fls. 507/513).

Insurgência da autora sobre a petição de fls. 424/502 (fls. 514/517).

Manifestação da requerida (fls. 523/533) com documentos (fls. 534/539) e da autora (fls. 540/544) sobre os esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito.

Homologado o laudo pericial e os esclarecimentos prestados encerrando-se a instrução e deferindo-se prazo comum para apresentação de alegações finais pelas partes (fls. 545).

Alegações finais apresentadas pela autora (fls. 548/552) e pela ré (fls. 553/560).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Possível o julgamento, porquanto realizada a instrução.

Houve a produção da prova documental e técnica. Exerceu-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Desnecessária a produção de outras provas para prolação de sentença.

Postula a autora a condenação da ré ao pagamento de indenização pela acessão edificada nos imóveis discriminados na inicial, tendo em vista a decretação da rescisão dos instrumentos de compromisso de venda e compra de imóvel celebrados entre as partes e a consequente retomada dos bens, determinada nos Autos nº 0022593-87.2010.8.26.0320, tramitado por esta 2ª Vara Cível.

De início, conheço a prescrição suscitada pela ré e acolho-a.

Não se olvida que o decurso do tempo é um fato que traz relevantes efeitos sobre as relações ou situações jurídicas, como bem pontuado por Humberto Theodoro Júnior:

“O decurso do tempo (como acontecimento natural) exerce efeitos sobre as relações ou situações jurídicas, ora positivos, ora negativos. Seja isoladamente, seja cumulativamente com outros fatores, a lei toma o tempo como causa de aquisição ou extinção de direitos ou faculdades jurídicas. Assim, a propriedade e outros direitos reais podem ser adquiridos pelo transcurso dos prazos de usucapião; e a pretensão de exigir a prestação inadimplida se extingue se o credor não aciona o devedor dentro do prazo estipulado em lei; e, ainda, extingue-se o próprio direito subjetivo se, nascido com previsão de prazo certo para seu exercício, o titular deixa exaurir dito prazo sem exercitá-lo. Fala-se, por isso, em prazos aquisitivos (usucapião ou prescrição aquisitiva) e prazos extintivos (prescrição liberatória e decadência)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018).

E assim arremata o renomado jurista sobre o fundamento da prescrição:

“Muitos são os argumentos que a doutrina usa para justificar o instituto da prescrição. Acima de tudo, no entanto, há unanimidade quanto à inconveniência social que representa a litigiosidade perpétua em torno das relações jurídicas. Há, sem dúvida, um anseio geral de segurança no tráfico jurídico, que não seria alcançada se, por mais remota que fosse a causa de uma obrigação, pudesse sempre questionar-se sua existência, sua solução ou seu inadimplemento. Pondo fim à controvérsia sobre uma situação jurídica antiga e já consolidada pelo tempo, é opinião tranquila que a prescrição atende à satisfação de superior e geral interesse à certeza e à segurança no meio social e, assim, se coloca entre os institutos de ordem pública. Essa circunstância é confirmada pelas disposições legais que consideram inderrogáveis os prazos prescricionais por acordo entre as partes (art. 192) e proíbem a renúncia aos efeitos da prescrição enquanto não consumada (art. 191). Continua sempre atual o ensinamento de Savigny no sentido de que o fundamento principal da prescrição é a necessidade de serem fixadas as relações incertas, suscetíveis de dúvidas e controvérsias, encerrando-se, após determinado lapso de tempo, a incerteza acaso suscetível sobre a qual não se provocara até então o acerto judicial. (...) A rigor o legislador, quando impõe, como de ordem pública, a disciplina básica da prescrição, não atenta para estas particularidades éticas. O próprio instituto em sua essência não se compromete com o justo, mas com questões práticas de conveniência e oportunidade. É precisamente por isto que a lei não impõe às partes a automática extinção dos direitos pela simples consumação da prescrição, mas apenas faculta ao devedor a possibilidade de negar-se a satisfazer a pretensão do credor que deixou transcorrer in albis o prazo legalmente previsto. Do ponto de vista ético, não seria justo protegê-lo ipso iure, sem deixar-lhe a oportunidade de decidir sobre a conveniência, ou não, de prevalecer da defesa derivada da prescrição”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição e decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Busca a requerente o ressarcimento das benfeitorias realizadas nos lotes de terreno discriminados na exordial, em razão da rescisão do compromisso de venda e compra celebrado entre as partes por inadimplemento da requerente, decretada nos Autos nº 0022593-87.2010.8.26.0320, com supedâneo no disposto no artigo 1.219, do Código Civil que assim prescreve:

“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

Logo, tratando-se de indenização, de rigor reconhecer a incidência na espécie do prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Como bem salientado pela requerida, não se olvida que o termo a quo do lapso prescricional da pretensão reparatória em razão da realização de benfeitorias na

posse do bem conta-se do trânsito em julgado da sentença que decretou a rescisão do contrato, visto que, a partir deste momento, nasce para o possuidor a pretensão de se ver ressarcido pelas benfeitorias e acessões que eventualmente tenha realizado no imóvel, consoante se infere do disposto no artigo 189 do Código Civil.

A propósito, a I Jornada de Direito Civil, em seu enunciado 14 assim editou as balizas sobre o tema em testilha:

“1) O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo; 2) o art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer”.

O Superior Tribunal de Justiça assim entendeu a respeito do início do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por benfeitorias em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóveis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RESCISÃO DO CONTRATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. (...) 2. A Corte de origem dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que o prazo prescricional do pedido de indenização por benfeitorias tem início com o trânsito em julgado do acórdão da ação de rescisão do contrato. Precedentes. 3. O Tribunal a quo reconheceu que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 anos, fixando como termo inicial a data de 15/2/2012, quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel rural. Ajuizada a ação aos 4/7/2012, não há falar em prescrição, conforme consignado no acórdão recorrido. (...) 5. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp n. 726.491/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016).

Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS AUTORES NO IMÓVEL RESTITUÍDO À RÉ. Inconformismo em relação ao afastamento da prescrição. Não acolhimento. Aplicação do prazo de três anos previsto no artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, o qual teve início a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de rescisão de compromisso de venda e compra. Demanda proposta antes do decurso do lapso temporal trienal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099446-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“Indenização por benfeitorias. Caso em exame envolve rescisão contratual de compromisso de compra e venda inadimplido pela autora. Ação proposta após o transcurso do prazo trienal iniciado com o trânsito em julgado da rescisão. Prescrição arguida pela ré em sede recursal apta ao reconhecimento. Lapso cronológico de três anos já ultrapassado. Aplicação do artigo 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil. Improcedência da ação apta a sobressair. Apelo provido em parte”. (TJSP; Apelação Cível 1001364-22.2017.8.26.0219; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - (...) - Prescrição - Indenização por

benfeitorias - Prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil - Lapso prescricional que teve início a partir do trânsito da ação de reintegração de posse - Prescrição verificada - Extinção mantida no que toca a essa pretensão de indenização por benfeitorias - (...)" (TJSP; Apelação Cível 1027047-88.2015.8.26.0071; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019).

"PROCESSUAL CIVIL Prescrição Compromisso de venda e compra de imóvel Inadimplemento da compradora Falta de pagamento do preço Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse proposta pela vendedora julgada procedente Trânsito em julgado Propositura pela compradora de ação de indenização e retenção por benfeitorias Decisão de primeiro grau que afasta arguição de prescrição Agravo interposto pela ré Prescrição trienal Artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil Processo extinto Recurso provido". (TJSP; Agravo de Instrumento 0047455-10.2013.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2013; Data de Registro: 27/06/2013).

Com efeito, não há discussão quanto à prolação da sentença copiada às fls. 220/222, que julgou procedentes os pedidos formulados pela requerida nos Autos nº 0022593-87.2010.8.26.0320 decretando a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, proferida em 23.04.2015.

Inobstante os pronunciamentos judiciais proferidos nos recursos interpostos pela autora naqueles autos desprovido e inadmitindo os aludidos recursos (fls. 223/232), é cediço que o trânsito em julgado restou certificado em 11.05.2017 (fls. 233).

Nessa ordem de ideias, ainda que se considerasse a data do ajuizamento do pedido cautelar de produção de prova pericial protocolizado pela autora em 20.07.2020, de rigor reconhecer o decurso do prazo prescricional previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, consoante iterativa jurisprudência dos tribunais superiores retromencionada.

A despeito do breve lapso temporal decorrido entre o término do prazo prescricional e o ajuizamento da ação pela autora, não se infere dos autos qualquer hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, não cabendo a este Juízo negar vigência ao prazo disposto em lei, precipuamente quando o legislador impõe, como questão de ordem pública, a disciplina da prescrição, como bem asseverado por Humberto Theodoro Júnior na lição alhures mencionada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por JANDA AMORIM DOS SANTOS contra L & L EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRÍCOLA LTDA. e, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Sucumbente, condeno a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida às fls. 132.

P.R.I.

Limeira, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA